

**RESOLUCIÓN RECTORAL 50473**

28 de agosto de 2023

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL VICERRECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EN FUNCIONES DE RECTOR, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, en especial las otorgadas por el literal h del artículo 42 y los artículos 46 y 47 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General - y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

**CONSIDERANDO QUE**

1. Mediante la Resolución Rectoral 50075 del 12 de mayo de 2023, se declaró el incumplimiento por parte del señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.382.778 del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ciencias Animales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia de lo anterior, se ordenó al señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres cursados en los periodos académicos 2010-2, 2011-1, 2011-2 y 2012-1, en el programa de Maestría en Ciencias Animales de la Universidad de Antioquia debidamente indexado, el cual asciende a la suma de diecisiete millones setecientos setenta y tres mil ciento dieciséis pesos (\$17.773.116).
3. El día 15 de mayo de 2023, se envió la citación para la notificación personal de la Resolución Rectoral 50075 del 12 de mayo de 2023 a través de los correos electrónicos [carlos.diaz@udea.edu.co](mailto:carlos.diaz@udea.edu.co) y [carlos.diaz.msc@gmail.com](mailto:carlos.diaz.msc@gmail.com), sin obtener respuesta alguna, razón por la cual el día 31 de mayo de 2023, se procede a enviar aviso de notificación con copia íntegra y gratuita del acto administrativo en mención a través de correo certificado a la dirección Calle 15 Sur # 46-36 Edificio Mirador de Santamaría apto 903, barrio El Poblado de Medellín, Antioquia el cual efectivamente fue entregado el 2 de junio de 2023 por lo que la notificación se surtió el 5 de junio de 2023.
4. Debido a la imposibilidad de realizar el trámite de notificación personal de la Resolución Rectoral 50075 del 12 de mayo de 2023 a los codeudores, la señora FLOR MARÍA MEDINA RESTREPO y el señor LUIS DARÍO GONZÁLEZ GIRALDO, identificados con las cédulas de ciudadanía Nro. 42.758.565, y Nro. 3.355.200, respectivamente, y al no contar con más

información, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se realizó la notificación por aviso de la Resolución Rectoral 50075 del 12 de mayo de 2023; aviso fijado en el portal universitario, en el caso de la señora FLOR MARÍA MEDINA RESTREPO desde el día 12 de julio de 2023 a las 8:00 horas y desfijado el día 21 de julio de 2023 a las 17:00 horas, y en el caso del señor LUIS DARÍO GONZÁLEZ GIRALDO desde el día 13 de julio de 2023 a las 8:00 horas y desfijado el día 21 de julio de 2023 a las 17:00 horas, tal como lo certifican las constancias de publicación de los mismos.

5. El día 20 de junio de 2023, dentro del término legal, el señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ mediante comunicación electrónica dirigida al correo [actosadministrativos@udea.edu.co](mailto:actosadministrativos@udea.edu.co) interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 50075 del 12 de mayo de 2023 indicando que es con el fin de *dar la explicación del porque no tuve la oportunidad de presentar el trabajo de grado exigido para optar por el diploma de maestría en Ciencias Animales. Todo esto después de haber cursado y terminado con excelentes resultados los semestres lectivos 2010-2, 2011-1, 2011-2 y 2012-1*, manifestando que tiene *gran interés por lograr de nuevo el reingreso y terminar mi trabajo de grado y así recibir el título que me ha sido esquivo por situaciones de fuerza mayor y enteramente fuera de mi control*. Dentro de los argumentos expone que:

5.1 Después de seis meses de asesoría del trabajo de grado, a finales de 2010 se quedó sin asesor pues éste viajó fuera del país, lo que lo llevó a desistir en la culminación de su maestría.

5.2 En 2016 solicitó el reingreso con respuesta positiva, pero su asesor falleció al poco tiempo de estar asesorándolo.

5.3 No solicitó un nuevo asesor debido a un problema de salud que lo aqueja desde hace varios años y que le han impedido aprovechar las oportunidades que han podido ser de gran beneficio para su vida profesional y personal.

5.4 En el año 2020 le fue diagnosticada Distimia o Trastorno Depresivo Crónico, cuyos síntomas sufría con anterioridad a esa fecha, pero el diagnóstico había sido el de Fatiga Crónica.

5.5 Los síntomas de su enfermedad son depresión, cansancio, falta de energía con tendencia a permanecer en la cama y sensación de agotamiento, baja autoestima, pensamientos negativos y falta de interés, los que producen total desinterés por realizar actividades, y mucho menos culminarlas. Adjunta su historia clínica y las fórmulas médicas que ha venido recibiendo desde el año 2022, para respaldar lo expresado.

6. Para resolver el recurso, se considera que:

6.1 De los documentos anexados con el recurso de reposición, el señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ acredita que viene recibiendo tratamiento médico profesional desde hace menos de

un año; cuando el único eximente de responsabilidad que pudo haber argumentado para el caso en análisis, debió corresponder a un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que se hubiese presentado entre el tiempo en el que interrumpió sus estudios de posgrado hasta la finalización del plazo que tenía para finalizar de sus estudios (semestre 2012-2, teniendo en cuenta el tiempo de duración del programa y los semestres de prórroga de los cuales podía hacer uso); por lo que, no es de recibo para la Universidad el argumento esgrimido por el recurrente, sobre el padecimiento en el año 2022, diez años más tarde, que padece una enfermedad que no acredita ser incapacitante.

6.2 Adicionalmente, al contrastar las razones con las que pretende el señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ desvirtuar el incumplimiento declarado, con la historia clínica que aporta, se evidencia que el recurrente no acredita con ésta, un elemento que permita enervar la declaratoria de incumplimiento; toda vez, que no hay registro alguno en la misma, de que efectivamente haya existido un hecho constitutivo de fuerza mayor que le haya impedido terminar sus estudios y obtener el título. Al respecto, es importante recordar que, en relación a las enfermedades psiquiátricas como fuerza mayor, la Corte Constitucional en Sentencia T 271 de 2016, indica que “(...) para acreditar, de manera debidamente justificada y documentada, la causal de fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo, sería necesario contar con un dictamen médico o psicológico que señalara la imposibilidad para continuar con las labores (...)” (Subrayado y resaltado por fuera del texto original).

Revisado el caso del señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ, se encuentra que las razones aducidas por él, como fuerza mayor o caso fortuito, no se configuran como tal, si bien las enfermedades mentales pueden ubicarse dentro de lo imprevisible e irresistible en un primer momento; esto debe ser diagnosticado, revisado y analizado de la mano del concepto del médico tratante, el cual, a la luz de la jurisprudencia citada, es quien debe establecer de manera clara y precisa una consecuencia limitante e irresistible para la persona que la padece y que no logra ser controlado con el tratamiento que se prescriba, toda vez que con este se busca la evolución positiva de la enfermedad. En el caso del señor DÍAZ GONZÁLEZ, además de no acreditar dicho concepto, manifiesta llevar a la fecha 15 años laborando en docencia, desvirtuando con ello cualquier enfermedad incapacitante, por lo menos, durante los últimos 15 años.

6.3 Sobre la intención de reingresar y terminar el trabajo de grado, se advierte que esto además de ser en este momento solo algo probable y por tanto incierto, aún en el evento en que llegare a reingresar, concluir sus estudios y obtener su título, lo haría por fuera del tiempo que disponía para hacerlo en virtud de la exención de la que fue beneficiario, esto es, durante los 4 semestres de duración del programa más las prórrogas a las que tuviera derecho, término que está agotado desde el semestre 2012-2.

6.4 El señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ no cumplió con la obligación contenida en el artículo 6o del Acuerdo Superior 326 de 2006, de culminar los estudios de posgrados, y de obtener el título respectivo, pues no terminó el programa de Maestría en Ciencias Animales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, ni acreditó una situación de

fuerza mayor que le eximiera de tal obligación, acorde con lo relacionado anteriormente; por lo tanto, se confirma en su totalidad la decisión tomada en la Resolución Rectoral 50075 del 12 de mayo de 2023.

6.5 Se reitera, en todo caso, que el señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ, puede proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma aquí indicada, y que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia, así definida por la Universidad.

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR** en todas sus partes la Resolución Rectoral 50075 del 12 de mayo de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.382.778, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ciencias Animales de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Notificar la presente Resolución al señor CARLOS ARLEY DÍAZ GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.382.778 en calidad de deudor y a la señora FLOR MARÍA MEDINA RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía 42.758.565 y al señor LUIS DARÍO GONZÁLEZ GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.355.400 en calidad de codeudores, informándoles que contra ella no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.



**ELMER DE JESÚS GAVIRIA RIVERA**  
Vicerrector en funciones de Rector



**OLGA LUCÍA LOPERA QUIROZ**  
Secretaria

# RR 50473

Informe de auditoría final

2023-08-28

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Fecha de creación: | 2023-08-28                                            |
| Por:               | Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) |
| Estado:            | Firmado                                               |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAA9zhKp9DyxEbbRI_PdiOcOyZj3uPwdxia          |

## Historial de “RR 50473”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.  
2023-08-28 - 20:12:38 GMT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).  
2023-08-28 - 20:13:09 GMT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-08-28 - 20:24:18 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.17.157.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) para su firma.  
2023-08-28 - 20:24:20 GMT
-  Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-08-28 - 20:46:18 GMT- Dirección IP: 66.102.8.103.
-  Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-08-28 - 22:53:03 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.42.65.
-  Documento completado.  
2023-08-28 - 22:53:03 GMT